

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2970/2543

นาง รสรินทร์ อุษณรัสมิ
นาย ถิรพงศ์ นวัังสัตตฤศาสน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304, มาตรา 1330

เมื่อที่ดินพิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน ย่อมมีผลทันทีโดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นทางสาธารณประโยชน์
อีกและจะโอนแก่กันโดยทางนิติกรรมมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมาย
เฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา ฉะนั้น แม้จำเลยจะซื้อจากการขายทอดตลาดของศาลก็
ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 68795 และ
68796 ตำบลทุ่งสองห้อง (ลาดโตนด) อำเภอบางเขน (ตลาดขวัญ) กรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่ติดซอยชินเขต 2/18 ซึ่งเป็นทางสาธารณะ จำเลยได้นำแผงเหล็กมาปิดกั้นปาก
ซอยดังกล่าว ทำให้โจทก์และบุคคลอื่นไม่สามารถใช้ซอยเป็นทางเข้าออกได้ตามปกติ
ขอให้พิพากษาว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะและให้จำเลยรื้อแผงเหล็กออกไป
จัดการให้ทางพิพาทใช้ได้ดังเดิม หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์จัดการแทนโดยให้
จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยนำแผงเหล็กมาปิดกั้นบนที่ดินของ
จำเลยมิให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีบ้านพักในซอยนารยนต์เข้ามาจอด ทางพิพาทไม่ใช่ทาง
สาธารณะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางพิพาทเป็นทางสาธารณะให้จำเลยรื้อถอนแผงเหล็ก
ที่ปิดกั้นทางพิพาทออกไป และจัดการให้ใช้ได้เหมือนเดิม คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาส่วนที่ว่าทางพิพาทเป็นทาง
สาธารณะ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า เมื่อ
ปี 2514 พลตรีเฉลิม คำรพวงศ์ ได้จัดสรรที่ดินขายในโครงการหมู่บ้านชินเขต แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในนามสวัสดิการข้าราชการกรมการ
ขนส่งทหารบก ต่อมาเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีห้ามหน่วยราชการจัดสรรที่ดิน พลตรีเฉลิม
จึงโอนการจัดสรรที่ดินให้แก่บริษัทชินเขต จำกัด ซึ่งมีนางอรลา ัญญะกิจ เป็น
กรรมการผู้มีอำนาจและพันตำรวจเอกชัยช่วย งานทวี เป็นผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2525 พันโทธีรฉัตร คำรพวงศ์ ผู้จัดการมรดกของพลตรีเฉลิม ได้แสดง
เจตนาอุทิศที่ดินแปลงที่กันไว้เป็นทางในหมู่บ้านชินเขตให้เป็นทางสาธารณะตาม
โฉนดที่ดินเลขที่ 107 เลขที่ดิน 38 เพื่อให้ประชาชนใช้สอยร่วมกัน ต่อมาพันตำรวจ
เอกชัยช่วยได้ยื่นคำขอลงวันที่ 26 สิงหาคม 2525 ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
กรุงเทพมหานครเพื่อให้แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 68791 เลขที่ดิน 2747 เนื้อที่ 2 งาน
29 ตารางวาให้เป็นทางสาธารณะในหมู่บ้านชินเขต ต่อมาเมื่อปี 2529 นางอรรจนารู้

จัดการมรดกของพันตำรวจเอกชัยช่วย ก็ได้ยกที่ดินบางส่วนในที่ดินโฉนดเลขที่ 18 ให้เป็นทางสาธารณะในหมู่บ้านชินเขตเช่นเดียวกันอีก และชาวบ้านทุกคนที่มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านชินเขต ต่างก็ได้ใช้ถนนและซอยต่าง ๆ ในหมู่บ้านชินเขตเป็นทางเข้าออก โดยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดโต้แย้งหรือขัดขวางตลอดมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 68795 และ 86796 ตั้งอยู่ติดซอยชินเขต 2/18 ซึ่งเป็นซอยย่อยแยกจากถนนสายหลักในหมู่บ้านชินเขต ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 50553 และ 50556 เป็นส่วนหนึ่งของซอยชินเขต 2/18 เป็นของจำเลยโดยจำเลยซื้อมาจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำสั่งศาลเมื่อประมาณปี 2535 ถึงปี 2536 ประชาชนในหมู่บ้านชินเขตได้ร้องเรียนต่อสำนักงานเขตดอนเมืองว่า จำเลยได้ใช้เหล็กปิดกั้นซอยซึ่งเป็นทางสาธารณะในหมู่บ้านชินเขต สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการสอบสวนแล้วเชื่อว่าที่ดินพิพาทตกเป็นทางสาธารณะแล้ว จึงมีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปิดกั้นออกไป คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ว่า ที่ดินพิพาทเป็นทางสาธารณะหรือไม่ เห็นว่า เดิมพลตรีเฉลิมได้จัดสรรที่ดินขายในโครงการหมู่บ้านชินเขตเพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการกรมการขนส่งทหารบกโดยกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ให้เป็นถนนเพื่อเป็นทางเข้าออกสำหรับที่ดินทุกแปลงที่แบ่งแยกขาย การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการดังกล่าวจึงไม่เหมือนกับการจัดสรรที่ดินเพื่อขายรายอื่น ๆ ที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างเดียว เมื่อพิจารณาคำขออุทิสให้ที่ดินเป็นทางสาธารณะฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2525 ของพันตำรวจเอกชัยช่วยกับต่อมานางอรธนาผู้จัดการมรดกพันตำรวจเอกชัยช่วยแสดงเจตนายกที่ดินที่มีสภาพเป็นถนนในหมู่บ้านชินเขตให้เป็นทางสาธารณะในปี 2529 ซึ่งล้วนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจำเลยจะซื้อที่ดินพิพาทมาจากการขายทอดตลาดทั้งสิ้นประกอบกันแล้ว ล้วนเชื่อมกับเจตนาเดิมของพลตรีเฉลิมที่จัดสรรที่ดินเพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการกรมการขนส่งทหารบกอย่างแท้จริง ดังนั้นการที่พันโทธีรฉัตรผู้จัดการมรดกของพลตรีเฉลิมแสดงเจตนาอุทิสที่ดินแปลงที่กันไว้เป็นทางในหมู่บ้านชินเขต

ให้เป็นทางสาธารณะจึงเป็นการย่ำเจตนาของพลตรีเฉลิมเจ้ามรดกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เท่านั้น หากได้ทำให้การแสดงเจตนาอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยาย
ของพลตรีเฉลิมซึ่งมีอยู่เดิมต้องเสียไปแต่อย่างใด อีกประการหนึ่งการที่บุคคลที่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชินเขตได้ใช้ที่ดินที่เป็นถนนหรือเป็นซอยรวมทั้งที่ดินที่เป็นซอย
พิพาทเข้าออกอย่างทางสาธารณะตลอดมาตั้งแต่เริ่มสร้างหมู่บ้านชินเขต จนถึงวันที่
จำเลยได้ซื้อที่ดินส่วนเป็นทางพิพาทมาจากการขายทอดตลาดและเกิดเหตุคดีนี้ขึ้นใน
ภายหลังเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดยมีได้มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดโต้แย้งหรือขัดขวาง
นั้น พฤติการณ์ดังกล่าวก็ล้วนเชื่อมกับทางนำสืบของโจทก์ทำให้มีน้ำหนักรับฟังได้
ว่า พลตรีเฉลิมเจ้าของที่ดินเดิมยอมให้ประชาชนทั่วไปใช้ที่ดินพิพาทเป็นทางสัญจร
ไปมาเป็นเวลาช้านานหลายสิบปี ย่อมถือได้ว่ามีเจตนาอุทิศให้ที่ดินพิพาทที่เป็น
ทางในซอย 2/18 เป็นทางสาธารณะโดยปริยายมาตั้งแต่ต้นแล้ว

ที่จำเลยฎีกาว่า ทรัพย์ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจะต้องตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของแผ่นดินเสียก่อนนั้น เห็นว่า เมื่อที่ดินพิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1304 (2) ย่อมมีผลทันทีโดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นทาง
สาธารณประโยชน์อีก

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า เมื่อจำเลยได้ที่ดินพิพาทโดยการซื้อมาจากการขายทอด
ตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ที่ดินพิพาทจึงมิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น
เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก่อน
จำเลยซื้อที่ดินพิพาทมาจากการขายทอดตลาดแล้วทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือ
พระราชกฤษฎีกาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305 ดังนั้น เมื่อ
ที่ดินพิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว ย่อมไม่สามารถโอนให้แก่กันได้

โดยทางนิติกรรม แม้จำเลยจะได้ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดของศาลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 ก็ตาม จำเลยก็ไม่ได้ได้รับความ
คุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าว จำเลยไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ที่ดินพิพาทจึง
ยังคงสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเช่นเดิม จำเลยจึงไม่มีสิทธินำแผ่นเหล็ก
มาปิดกั้นที่ดินพิพาท ซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน"

พิพากษายืน

(วินัย ตุลยภักดิ์-พิชัย เตโชพิทยาอุล-วิชัย วิสิทรวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>